

0012095-82.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1324/2018 -

14º Distrito Policial - Pinheiros, 151/2018 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO LUCIO DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

Fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0012095-82.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012095-82.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1324/2018 -

14º Distrito Policial - Pinheiros, 151/2018 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO LUCIO DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

Fl. 169: o Ministério Público requereu "seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, tendo em vista o trânsito em julgado para a Defesa em 25/03/2019 (fls. 132), já tendo decorrido o prazo prescricional de 2 anos e 08 meses (réu reincidente) previsto no artigo 30 da Lei 11.343/06, acrescido de 1/3 em razão da reincidência, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal".

O sentenciado, reincidente (fl. 89), maior de 21 anos à época dos fatos (fl. 19), foi beneficiado pela transação penal, em razão de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 117/124).

Com efeito, verifica-se que a prescrição da pretensão executória estatal se opera em dois anos e oito meses, nos termos do artigo 30 da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 110, caput, do Código Penal.

Tal lapso - de dois anos e oito meses - foi alcançado em 19 de novembro de 2021, contado desde a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (20/03/2019 - fl. 132), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal.

Posto isso, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público as fls. 169 e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado PABLO LUCIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, referente à pena imposta neste processo de conhecimento nº 0012095-

82.2018.8.26.0050, desta 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal, desta Comarca de São Paulo/SP, pela implementação da prescrição da pretensão executória, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Cumprido o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presentes autos, observando-se as cautelas de praxe. Int.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA